

1501996-32.2021.8.26.0548
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 18/02/2022
... - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GUSTAVO NETO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 636/2021

Vistos etc.,

I - GUSTAVO NETO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 19 de junho ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1501996-32.2021.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501996-32.2021.8.26.0548
Classe - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GUSTAVO NETO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 636/2021

Vistos etc.,

I - GUSTAVO NETO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 19 de junho de 2021, durante a noite, no Viaduto Terminal Cury,

Centro, nesta cidade e comarca de Campinas, trazia consigo, para fim de tráfico, 19 microtubos plásticos contendo 2,2g (dois gramas e vinte decigramas) de crack, substância entorpecente causadora de dependência física e/ou psíquica, o que fazia sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 127) e apresentou defesa prévia (fls. 132/133).

A denúncia foi recebida por decisão de 24 de agosto de 2021, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 139/140).

O réu foi pessoalmente citado (fls. 156).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada em 09 de fevereiro p.p., foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, ao final, interrogado o réu (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ fls. 163).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação. A Defesa pugnou pela absolvição e, em tese alternativa, em caso de condenação, pleiteou: a) a desclassificação do delito para o previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, aplicando-se a pena de advertência; b) a fixação da pena no mínimo legal; c) a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas; e d) a consideração do tempo de prisão preventiva a que o réu esteve eventualmente submetido quando da fixação do regime de cumprimento de pena (fls. 164/167).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 14/15 e Laudo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 112/114.

Quanto à autoria, o réu negou a traficância; disse que era dependente químico e que, na ocasião dos fatos, havia recebido cerca de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de familiares e usado o dinheiro para consumir bebida alcoólica e entorpecentes. No mais, afirmou que havia consumido porções de crack e que, quando da abordagem, dispensou uma bolsa contendo outras porções do tóxico.

No mais, os guardas municipais relataram em juízo que realizavam a dispersão de torcedores após uma partida de futebol quando o réu, ao avistá-los, correu.

Disseram que o acusado dispensou uma bolsa que trazia em mãos e verificaram que ele tinha consigo R\$ 60,00 (sessenta reais) e, na bolsa por ele dispensada, algumas porções de crack. Por fim, o reconheceram em audiência.

Primeiramente, vislumbro ser possível a formação de meu convencimento com supedâneo no depoimento dos guardas municipais, cujas narrativas foram harmônicas e coerentes ao descreverem as circunstâncias que levaram à abordagem do acusado.

Nesse sentido, entendimento do STJ: "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (Habeas Corpus 191288/SP - STJ - 5ª Turma - Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento em 31/05/2011)

A ressalva, contudo, deve ser feita em relação à imputação do crime de tráfico de drogas.

Os elementos de convicção apresentados nos autos não permitem verificar com segurança que as drogas encontradas na posse do réu se destinavam ao consumo de terceiros pessoas.

Observo que a circunstância de o acusado ter empreendido fuga quando da aproximação da guarda municipal não pode levar à conclusão de que praticasse o comércio ilícito na ocasião, sobretudo porque a abordagem foi feita no momento em que os agentes de segurança dispersavam torcedores após uma partida de futebol.

Ademais, muito embora a quantidade de entorpecentes apreendida, à primeira vista, pareça significativa - 19 (dezenove) porções de crack -, deve-se notar que o seu peso líquido soma apenas 2,2g (dois gramas e vinte decigramas), quantidade compatível com a alegação do acusado no sentido de que se destinavam ao consumo pessoal.

Assim, no caso em tela, não há a certeza quanto à destinação das drogas - se ao consumo de terceiros pessoas ou ao próprio consumo do réu -, de modo que, da

análise da dinâmica dos fatos e em respeito ao princípio do “in dubio pro reo”, esta Magistrada entende ser o caso de desclassificação para o uso próprio.

Feita essa última observação, passo, agora, à dosagem da pena.

PENA. O réu é reincidente e portador de maus antecedentes (certidão de fls. 51/59). Assim, atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal, bem como pelo artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, OPTO por lhe fixar a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 05 (cinco) meses, tudo de acordo com o disposto no artigo 28, inciso II, c.c. o § 3º, do mesmo artigo da Lei de Drogas.

III - Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para DESCLASSIFICAR A CONDUTA INICIALMENTE IMPUTADA E CONDENAR o acusado GUSTAVO NETO DA SILVA, qualificado nos autos (R.G. n.º 51.678.920 – fls. 51/59), à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 05 (cinco) meses (artigo 28, inciso II, c.c. o § 3º, da Lei n.º 11.343/06), por ter infringido o disposto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Em caso de não cumprimento da pena ou recusa injustificada, poderá o réu ser submetido, sucessivamente, à admoestação verbal e multa, conforme artigo 28, § 6º, incisos I e II da Lei n.º 11.343/06, observando-se que, se o caso, será aplicado o teor do artigo 29 da mesma Lei.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no livro “Rol dos Culpados”. Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra “a”, da Lei n.º 11.608/03, de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 18 de fevereiro de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA